

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 184/2531

กรมชลประทาน

โจทก์

ห้ามหุ้นส่วนจำกัด ศรีอิสรา กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

ในการพิจารณาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดหรือราคาสินค้านั้นราคาส่งของที่นำมาเทียบเคียงกันได้นอกจากจะต้องเป็นประเภทเดียวกันแล้วยังจะต้องเป็นชนิดเดียวกันอีกด้วย แอ็กคารินที่ผู้อื่นนำเข้าและโจทก์ถือเอาราคาเป็นราคาแท้จริงในท้องตลาดนั้น แม้จะเป็นสินค้าที่สั่งซื้อจากบริษัทเดียวกับที่จำเลยสั่งซื้อและนำเข้า แต่ชื่อต่างกันโดยสินค้าที่จำเลยนำเข้าระบุชื่อว่าแอ็กคาริน ส่วนสินค้าที่ผู้อื่นนำเข้าระบุชื่อว่าโซเดียมโซลูเบิลแอ็กคาริน ขนาด (MESH SIZE) ของสินค้า 2 รายการนี้ก็ต่างกัน ดังนี้

ฟังไม่ได้ว่าสินค้าที่โจทก์ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินภาษีอากรเป็นสินค้าชนิดเดียวกับสินค้าของจำเลย ราคาแอ็กคารินที่ผู้อื่นนำเข้าจึงไม่ใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของแอ็กคารินที่จำเลยนำเข้า.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้สั่งซื้อและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าแฮ็กคาร์ดิน โดยสำแดงราคาต่ำกว่าราคาแท้จริงแห่งท้องตลาด ทำให้จำเลยชำระภาษีอากรขาดไป โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยจำเลยเพิกเฉยจึงต้องชำระเงินเพิ่ม รวมภาษีอากรที่ชำระขาดและเงินเพิ่มเป็นเงิน 45,818.45 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวและดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยได้สำแดงราคาแซ็กคารินตามฟ้องโดยเจ้าหน้าที่ของโจทก์พอใจในราคาดังนั้น โจทก์ไม่ได้แย้งเรื่องราคาที่แท้จริงในวันที่จำเลยขอเสียภาษีจึงไม่มีอำนาจประเมินอากรเพิ่ม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวนตามฟ้องและดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 2 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 มาตรา 3 บัญญัติว่า 'ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด' หรือ 'ราคา' แห่งของอย่างใดนั้น หมายความว่า ราคาขายส่ง เงินสด (ในส่วนของการนำเข้าไม่รวมค่าอากร) ซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลาและที่ที่นำของเข้าหรือส่งของออกแล้ว แต่กรณี โดยไม่หักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด' จึงเห็นได้ว่า ในการพิจารณาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดหรือราคาของสินค้านั้น ราคาของสิ่งของที่นำมาเทียบเคียงกันได้นั้น นอกจากจะต้องเป็นประเภทเดียวกันแล้วยังจะต้องเป็นชนิดเดียวกันอีกด้วย ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สินค้าของจำเลยที่ 1 สั่งซื้อจากบริษัทจิล มูซาน จำกัด แห่งประเทศเกาหลีใต้ บรรทุกโดยเรือดองปีเรือออกวันที่หรือประมาณ 22 ตุลาคม ค.ศ.1979 รายละเอียดของสินค้าคือ แซ็กคาริน ขนาด 8 - 12 และขนาด 3.5 เมช (MESH SIZE) ราคาซี.ไอ.เอฟ. ต้นละ 6,007.50 เหรียญสหรัฐอเมริกา ส่วนแซ็กคารินที่ผู้นำเข้าและโจทก์ถือเอาราคาเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด นั้น

ปรากฏตามบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 20 เป็นสินค้าที่สั่งซื้อจากบริษัทเดียวกัน
บรรทุกโดยเรือลำเดียวกันแต่ระบุชื่อสินค้าว่าโซเดียม โซลูเบิล แฉีกคาริน 8 - 12
เมช ราคาตันละ 6,110 เหรียญสหรัฐอเมริกาและโซเดียม โซลูเบิล แฉีกคาริน 3 - 5
เมชราคาตันละ 6,310 เหรียญสหรัฐอเมริกาก็เห็นได้ว่า โซเดียมโซลูเบิล แฉีกคาริน
ขนาด 3 - 5 เมช ราคาต่างกับขนาด 8 - 12 เมช โดยขนาด 3 - 5 เมช ราคาตันละ
ถึง 6,310 เหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นราคาที่โจทก์ประเมินเรียกเก็บภาษีจากจำเลย
ที่ 1 ทั้งๆ ที่สินค้าของจำเลยที่ 1 นั้นไม่มีขนาดเดียวกันนี้เลย แต่เป็นขนาด 8 - 12
และ ขนาด 3.5 เมช นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า แม้สินค้าที่จำเลยที่ 1 สั่งเข้ามาจะ
เป็นประเภทเดียวกับสินค้าที่โจทก์นำมาเปรียบเทียบราคาถือเป็นสินค้าประเภท
แฉีกคารินเช่นเดียวกันแต่โจทก์ก็มิได้นำสืบให้เห็นเลยว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันด้วย
แม้หนังสือของอธิบดีกรมศุลกากรที่มีไปยังจำเลยที่ 2 ก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นสินค้าชนิด
เดียวกัน อนึ่งบัญชีราคาสินค้าของบริษัทจีล มูซาน จำกัด สำหรับสินค้าที่จำเลยที่ 1
สั่งเข้ามานั้นมีลักษณะเหมือนกับบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 20 ของบริษัท
เดียวกันที่โจทก์อาศัยเป็นเกณฑ์ประเมินภาษีอากรจากจำเลย แต่กลับระบุชื่อสินค้า
ต่างกันกล่าวคือตามบัญชีราคาสินค้าที่จำเลยที่ 1 สั่งเข้ามานั้นระบุชื่อแฉีกคารินส่วน
สินค้าตามบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 20 ระบุชื่อว่าโซเดียม โซลูเบิล แฉีกคาริน
ซึ่งน่าจะเป็นแฉีกคารินต่างชนิดกับที่จำเลยนำเข้ามาเพราะหากเป็นสินค้าชนิด
เดียวกันแล้วก็น่าจะระบุชื่อเดียวกันในเมื่อเป็นสินค้าของบริษัทเดียวกัน สั่งเข้ามา
พร้อมกันและลงเรือลำเดียวกัน จึงฟังไม่ได้ว่าสินค้าที่โจทก์ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินภาษีอากรสำหรับสินค้าของจำเลยนั้นเป็นสินค้าชนิดเดียวกับสินค้าของจำเลย
ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์เรียกเก็บภาษีอากรจากจำเลยทั้งสองโดยมิชอบเพราะ
ราคาแฉีกคารินที่ผู้อื่นนำเข้าไม่ใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วย

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ